

Ketua Pendakwa Syarie Negeri Selangor

Iwn

Nur Nadiah binti Abdul Rahman

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Permohonan No: 2304-A0010-842-0037, YAA Dato' Haji Mohd. Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel),
23 Ogos 2024M bersamaan 18 Safar 1446H]**

Peguam Syarie:

Pemohon : *Tiada*

Responden : *Tiada*

[1] Pemohon yang merupakan Ketua Pendakwa Syarie Negeri Selangor telah memohon kepada Mahkamah ini bagi mendapatkan perintah seperti berikut:

I. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon mendapatkan kebenaran masa yang lebih panjang daripada tarikh keputusan Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) iaitu pada 22 Februari 2023 bagi mendapatkan kebenaran Merayu selari dengan peruntukan subseksyen 167 (1) dan (2) Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (Selepas ini disebut sebagai “ETTJNS 2003”).

II. Lain-lain perintah yang suai manfaat.

FAKTA KES

[2] Pada 11.7.2018, Responden telah dituduh melakukan kesalahan di bawah seksyen 29 (b) Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995 iaitu khalwat di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor melalui Kes Jenayah No.:10010-143-0079-2018.

[3] Responden telah membuat pengakuan tidak bersalah dan kes telah dibicarakan. Pada 28.8.2020, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor telah membuat keputusan melepas dan membebaskan Responden.

[4] Pemohon telah tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Pada 22.2.2023, Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan terhadap rayuan tersebut dengan menolak rayuan Pemohon dan mengekalkan keputusan Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor.

[5] Pemohon telah tidak berpuashati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) tersebut dan berhasrat untuk memfailkan permohonan kebenaran merayu ke mahkamah ini, namun begitu tempoh yang dibenarkan oleh undang-undnag untuk Pemohon berbuat demikian telah pun tamat. Sehubungan dengan itu, Pemohon memfailkan permohonan ini bagi mendapatkan kebenaran pelanjutan tempoh untuk memfailkan permohonan kebenaran merayu tersebut.

[6] Permohonan ini difailkan Pemohon atas alasan Pemohon tidak menerima alasan penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) dalam tempoh satu bulan sebagaimana ditetapkan dalam seksyen 167 (2) ETTJNS

2003. Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini dan memohon keputusan terdahulu dikekalkan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Bagi mempertimbangkan permohonan ini kami telah meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan Responden dan hujah yang telah difailkan.

[8] Suka kami nyatakan bahawa bagi kes-kes yang telah diputuskan di Mahkamah Rendah Syariah yang telah dirayu ke Mahkamah Tinggi Syariah dan telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) berkenaan rayuan tersebut, mana-mana pihak yang tidak berpuashati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) tersebut boleh memfailkan rayuan Ke Mahkamah Rayuan Syariah dengan syarat suatu kebenaran merayu telah pun diperolehi. Perkara ini dinyatakan dalam seksyen 67 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 sebagaimana berikut:

Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah

1.
2. *Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang yang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu."*

[9] Namun begitu, tertakluk kepada kehendak seksyen 167 (2) ETTJNS 2003, sesuatu kebenaran merayu hendaklah diperoleh daripada Mahkamah Rayuan Syariah dalam tempoh satu bulan daripada tarikh keputusan dikeluarkan. Sekyen tersebut memperuntukkan:

“Rujukan kepada Mahkamah Rayuan Syariah atas rayuan daripada Mahkamah Rendah Syariah

(1)

*(2) Sesuatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran di bawah seksyen ini hendaklah dibuat dalam masa **satu bulan** atau masa-masa yang lebih panjang sebagaimana yang dibenarkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dari masa keputusan rayuan yang dimaksudkan itu, dan dalam hal suatu permohonan oleh Ketua Pendakwa Syarie, hendaklah dibuat oleh atau dengan kebenaran bertulis pegawai itu sahaja.”*

[10] Berdasarkan peruntukan seksyen 167 (2) di atas juga, Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai kuasa untuk memanjangkan tempoh masa yang diberikan oleh undang-undang tersebut dan atas bidang kuasa tersebutlah pihak Pemohon memfailkan permohonan ini bagi tempoh masa satu bulan tersebut dipanjangkan bagi membolehkan suatu permohonan bagi mendapatkan kebenaran merayu difailkan.

[11] Sebagaimana yang telah dinyatakan pada perenggan [6] di atas, permohonan ini difailkan Pemohon atas alasan Pemohon tidak menerima alasan penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) dalam tempoh satu bulan sebagaimana kehendak seksyen 167 (2) ETTJNS 2003 di atas. Menurut Pemohon, beliau hanya menerima alasan penghakiman tersebut pada 30.3.2023 iaitu setelah tempoh yang ditetapkan telah berlalu.

[12] Penelitian kami terhadap tarikh keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) dan juga tarikh Pemohon menerima alasan penghakiman, kami berpuashati bahawa tempoh satu bulan yang dibenarkan oleh undang-undang untuk Pemohon memfailkan kebenaran merayu telah pun tamat, namun begitu, Pemohon masih boleh memfailkan permohonan Kebenaran Merayu tersebut sekiranya permohonan Pemohon dihadapan kami pada hari ini diluluskan.

[13] Persoalannya, sama ada alasan yang dikemukakan pemohon merupakan alasan yang wajar bagi kami meluluskan permohonan ini? Berdasarkan penelitian kami terhadap alasan yang dikemukakan oleh pihak Pemohon, kami dapati kegagalan Pemohon untuk memfailkan permohonan kebenaran merayu dalam tempoh yang ditetapkan tersebut bukanlah berpunca daripada kecuaiian pihak Pemohon, sebaliknya adalah disebabkan faktor kelewatan pihak Pemohon menerima dokumen alasan penghakiman daripada Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) yang mana alasan penghakiman ini diterima oleh Pemohon setelah tempoh satu bulan yang ditetapkan undang-undang tersebut telah berlalu, sedangkan menurut kehendak Arahan Amalan No. 3 Tahun 2018, alasan penghakiman adalah antara dokumen yang perlu dikemukakan bagi tujuan permohonan kebenaran merayu difailkan. Arahan Amalan tersebut menyatakan seperti berikut:

“2. Pemohon hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen Mahkamah Tinggi Syariah semasa prosiding kebenaran merayu di Mahkamah Rayuan syariah. Dokumen-dokumen tersebut ialah -

- i. Alasan Rayuan/ Petisyen Rayuan*
- ii. Penghujahan pihak-pihak;*
- iii. Nota Keterangan; dan*

iv. Alasan Penghakiman.

[14] Dari aspek tempoh kelewatan, dapatan kami tempoh kelewatan yang berlaku adalah selama 8 hari dari tarikh akhir permohonan kebenaran merayu sepatutnya difailkan. Namun begitu sebagaimana yang kami nyatakan dalam perenggan [13] di atas bahawa kelewatan bukannya disebabkan oleh pihak Pemohon dan mengambilkira kesungguhan Pemohon dalam bertindak segera memfailkan permohonan sehari setelah alasan penghakiman diterima, maka tempoh kelewatan yang berlaku ini pada pendapat kami adalah wajar untuk kami pertimbangkan.

[15] Dari aspek kebarangkalian untuk permohonan kebenaran merayu tersebut berjaya, Pemohon menyatakan bahawa setelah Pemohon meneliti alasan penghakiman, wujud persoalan undang-undang berkepentingan awam yang akan Pemohon hujahkan dalam permohonan kebenaran merayu sekiranya permohonan ini diluluskan. Oleh itu, kami berpendapat wajar peluang untuk Pemohon mengemukakan isu tersebut diberikan.

[16] Dari sudut prejudis, Kami berpandangan sekiranya permohonan ini dibenarkan, ia sama sekali tidak memprejudiskan pihak Responden kerana ruang untuk Responden menjawab dan mengemukakan hujahan tetap akan diberikan kepada pihak Responden.

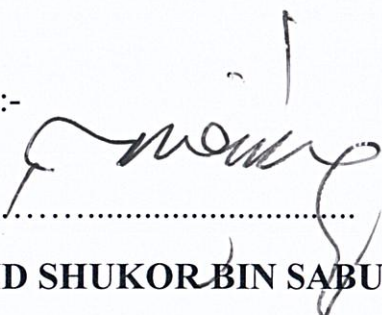
[17] Berdasarkan ulasan-ulasan yang kami nyatakan di atas, kami sebulat suara bersetuju bahawa permohonan yang dikemukakan Pemohon ini adalah wajar untuk kami luluskan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan afidavit Pemohon, ^{tanpa}/Afidavit Jawapan Responden serta hujah-hujah yang difailkan, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan dan memerintahkan sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan Pemohon DITERIMA.
2. Pemohon dikehendaki memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu dalam tempoh 14 hari dari hari ini.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

Seksyen 71 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

-
2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

- 
3. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor